

# 한국가스공사 상임감사위원

## 징계 요구

제 목 품위유지의무 위반

관 계 부 서 ㉞부

조 치 부 서 ㉠처 ㉡부

내 용

### 1. 사건 개요

㉡부 소속 신고인 A는 0000.00.00. 합숙소 내 보일러 고장수리 과정에서 F 부장(이하 “징계대상자”)으로부터 폭언과 신체적 위협을 당했다고 주장하며 직장 내 괴롭힘 고충조사 요청서를 제출하였고, 이에 직장 내 괴롭힘 조사위원회의 조사<sup>1)</sup>가 시행되었다. ㉡ 직장 내 괴롭힘 사건의 관련자는 다음과 같다.

#### <㉡ 직장 내 괴롭힘 사건 관련자 현황>

| 구 분 | 성 명 | 나 이<br>(만) | 입 사 일 | 직 급<br>(직 위) | 소 속<br>(기 간) |
|-----|-----|------------|-------|--------------|--------------|
|     |     |            |       |              |              |

1) 신고인 A는 징계대상자를 상대로 폭언 및 위협행위, 음주 소음, 신고인의 음식 무단 섭취 등 괴롭힘 행위 총 00건의 피해 사례를 신고하였으나, 조사위원회는 이 중 보일러 수리중 발생한 폭언 및 위협행위에 대해서만 직장 내 괴롭힘으로 인정함

조사위원회는 신고인이 제출한 신고서의 사실관계 확인 및 최종심의(0000.00.00.)를 거쳐 징계대상자의 ①지위 또는 관계의 우위성이 인정되고 ②업무상 적정 범위를 넘은 행위로 ③신고인에게 정신적 고통이나 근무환경의 악화가 발생한 것으로 볼 수 있으므로 직장 내 괴롭힘 행위에 해당한다고 판단하였고, 인권경영부에서 감사의뢰 하였다.

## 2. 관련 법령 및 사규

### 가. 관련 법령

「근로기준법」 제76조의2(직장 내 괴롭힘의 금지)에서 ‘사용자 또는 근로자는 직장에서의 지위 또는 관계 등의 우위를 이용하여 업무상 적정범위를 넘어 다른 근로자에게 신체적·정신적 고통을 주거나 근무환경을 악화시키는 행위를 하여서는 아니 된다.’라고 규정하고 있다.

### 나. 관련 사규

1) 공사 「취업규칙」 제7조(성실의무) 제2항에서 ‘상사는 직원의 인격과 인권을 존중하고 항상 성실히 부하를 지도·통솔함과 동시에 솔선하여 직무를 수행하여야 한다.’라고 규정하고 있고, 동 규정 제67조(직장 내 괴롭힘 행위 발생 시 조치) 제1항에서 ‘공사는 직장 내 괴롭힘 관련 행위자에 대하여 괴롭힘의 정도 및 지속성 등을 감안하여 적절한 징계 조치를 행한다.’라고 규정하고 있다.

2) 공사 「인사규정」 제37조(성실의무)에서 ‘공사의 직원은 법령과 사규를 준수하며, 성실히 직무를 수행하여야 한다.’고 규정하고 있고, 동 규정 제43조(품위유지의무)에서 ‘공사의 직원은 직무의 내외를 불문하고 그 품위를 손상하는 행위를 하여서는 아니 된다.’고 규정하고 있다.

3) 공사 「직장 내 괴롭힘 예방지침」 제4조(직장 내 괴롭힘 행위의 금지)에서 ‘공사 임직원은 누구든지 직장 내 괴롭힘 행위를 하여서는 아니 된다.’라고 규정하고 있고, 동 지침 제5조(금지되는 직장 내 괴롭힘 행위)의 각 호(1호~9호)에서 공사에서 금지되는 직장 내 괴롭힘 행위에 대하여 열거하고 있다.

### 3. 위반행위

징계대상자는 0000.00.00. 00:00경 합숙소 거실에서 보일러 고장을 조치하기 위해 관리실과 통화 중이던 신고인에게 음주 상태에서 "존나 시끄럽네! 그냥 쳐 자라!"라고 고성을 지르며 주먹을 쥐어 보이는 등 위압감을 주는 태도를 보여, 신고인으로 하여금 신변의 위협을 느끼게 하였고, 이로 인해 신고인은 야간(00:00경)에 급히 집을 챙겨나와 외부 숙박시설(모텔)을 이용해야 했으며, 정신적 충격으로 인해 익일부터 00일간 병가를 사용하는 등 근무환경이 악화되었다.

### 4. 징계대상자 의견 및 판단

#### 가. 징계대상자 진술

징계대상자는 당시 음주 상태였기 때문에 정확한 발언 내용에 대해서는 기억이 나지 않는다고 진술하였지만, 신고인과 거실에서 마주친 사실과 소음으로 인해 불만을 표출한 사실은 인정하였다. 또한, 본인은 신고인에게 위해를 가할 의도가 아니었으며 신고인이 본인의 행동을 민감하게 받아들여 외부 숙박시설로 나간 부분도 있다고 주장하였고, 본인의 행동에 대해서는 상급자로서 더 조심하여 행동하지 못했음을 반성하고 있다고 진술하였다.

#### 나. 판단

징계대상자는 당시 음주상태였음을 이유로 구체적인 폭언이나 위협행위에 대해 기억이 나지 않는다고 주장을 하나, 징계대상자가 거실에서 신고인을 마주친 사실이나 소음으로 인해 불편함을 느꼈던 정황 등은 구체적으로 기억하면서도, 가해 행위만은 기억이 나지 않는다는 주장은 이해가 어려운 반면, 사건 직후 신고인이 상급자에게 "불안해서 모텔로 가겠다"는 문자 메시지를 전송한 사실이나 심야에 불편함을 무릅쓰고 외부 숙박시설로 이동한 사실은 사건 당시 징계대상자로부터 위협을 받았다는 보다 객관적 증거에 해당한다.

또한 본 사안에서 단순히 생활공간의 갈등을 넘어 음주상태에서 입에 담기 힘든 욕설과 신체적 위해를 가할 듯한 태도를 보인 것은 사회 통념상 허용되는 상급자의 훈계범위를 명백히 넘어선 것으로 신고인에게 정신적 고통과 실질적인 근무환경의 악화가 발생한 것으로 판단된다.

## 5. 징계요구 양정

직장 내 괴롭힘은 단순히 개인 간의 문제를 넘어, 조직의 건전한 분위기를 저해하고 생산성을 저하시키며, 궁극적으로 기관에 대한 국민의 신뢰를 훼손하는 심각한 문제이다. 이와 같은 이유로 정부뿐만 아니라 우리공사도 모든 구성원이 상호 존중과 배려를 바탕으로 안전하고 건강하게 업무에 집중할 수 있는 건전한 근무환경을 조성하기 위해 다각적 노력을 기울이며, 직장내 괴롭힘 예방 및 근절의 중요성을 교육 등을 통해 지속적으로 강조하고 있다.

그럼에도 불구하고 징계대상자는 ①관리자로서 하급자를 보호하고 지도해야 할 위치에 있음에도 불구하고, 오히려 음주상태에서 하급자에게 위압적인 고성과 폭언을 한 점 ②이로 인해 심야시간에 신고인이 주거지를 벗어나야 하는 등 근무환경이 실질적으로 악화되는 결과를 초래한 점 등 제반 사정을 종합적으로 고려할 때, 징계를 통한 제재절차가 이루어져야 한다고 판단된다.

## 6. 조치할 사항

사장(경영지원처장)은 공사 「취업규칙」 제7조(성실의무) 제1항, 제67조(직장 내 괴롭힘 행위 발생 시 조치), 「인사규정」 제37조(성실의무), 제43조(품위유지의무), 「직장 내 괴롭힘 예방지침」 제4조(직장 내 괴롭힘 행위의 금지)를 위반한 부장 F에게 「인사규정」 제48조의 규정에 따라 징계처분하시기 바랍니다.(전책)

[별지1] 직장 내 괴롭힘 신고행위 요약

| 행위    | 유형 | 일시 | 피해주장요지 | 직장내 괴롭힘<br>인정여부 |
|-------|----|----|--------|-----------------|
| (비공개) |    |    |        |                 |